

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1191/2533

นาย โสภี รัก ก้อน  
นาง สาย ทอง พล น้อย กับพวก  
นาง ไป กอง เกิน กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าซึ่ง ผู้เป็นเจ้าของมีแต่ เพียงสิทธิครอบครองแม้ จำเลยที่ 1 จะไม่มีอำนาจขายที่ดินพิพาทและได้กระทำไปโดย ไม่ ชอบ ด้วย กฎหมาย เพราะจำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนเจ้าของ ซึ่ง เป็น บุตรผู้เยาว์และขายโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก็ตาม แต่ เจ้าของที่ดิน พิพาททุกคนโดยเฉพาะ จำเลยที่ 4 หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ แสดงเจตนาโดย แจ้งชัด ว่ายอมสละและส่งมอบการครอบครองทั้งทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครอง ให้ผู้ร้องที่ 1 แล้วผู้ร้องที่ 1 ได้ เข้าครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อ กันมาโดยตลอด ผู้ ร้องที่ 1 ย่อมได้ สิทธิครอบครองและเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท.

---

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กู้ไปจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง สี่ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 205,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย และค่าฤชา ธรรมเนียมต่อมาจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ได้นำเจ้า พนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ทะเบียนเล่ม 1 หน้า 113 เลขที่ 55 ตำบลน้ำซุน

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่น  
คำร้องว่าที่ดินตาม น.ส.3 ดังกล่าวเป็นส่วนของผู้ร้องที่ 1 จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 50  
ตารางวา เป็นส่วนของผู้ร้องที่ 2 จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ผู้ร้องทั้งสองครอบ  
ครองโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนจดทะเบียนรับโอนโดยสุจริตและ  
เสียค่าตอบแทน ทรัพย์ดังกล่าวไม่ใช่ของจำเลยที่ 4 ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

โจทก์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 4 ซึ่งรับโอนมาทางมรดกจากบิดา  
มารดา ผู้ร้องทั้งสองไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทจำเลยที่ 1 รับซื้อที่พิพาทโดย  
ไม่สุจริต และเป็นการฉ้อฉล คำร้องผู้ร้องที่ 1 เคลือบคลุม ผู้ร้องทั้งสองไม่ใช่เจ้าของ  
ทรัพย์พิพาทขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนการยึดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสอง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องที่ 1 กับโจทก์นำสืบรับ  
และไม่ได้เถียงกันฟังได้เบื้องต้นว่านายจันทร์หรือจัน กองเกิน ได้นำไปหรือไปปล่  
จำเลยที่ 1 เป็นภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 6 คนคือ จำเลยที่ 2  
ที่ 3 ที่ 4 นางปัน นายมงคล กับนายบุญเกิด เดิมนายจันทร์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท  
ตาม น.ส.3 เอกสารหมาย จ.1 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. 2522  
นายจันทร์ได้แบ่งขายให้นายปิ่นวันเมือง ผู้ร้องที่ 2 จำนวน 5 ไร่ ตามสัญญาซื้อขาย  
เอกสารหมายร.10 นายจันทร์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2522 ตาม  
มรณบัตรเอกสารหมาย ร.2 ต่อมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2523 จำเลยที่ 1 ได้แบ่ง

ขายที่ดินส่วนที่เหลือให้นายรักษ์ พลน้อย สามีของผู้ร้องที่ 1 จำนวน 6 ไร่ ตามสัญญาซื้อขาย เอกสารหมายเลข ร.1 และต่อมาปี พ.ศ. 2524 จำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินส่วนที่เหลือให้นายรักษ์อีก โดยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเพราะว่าได้มอบ น.ส.3 ให้นายรักษ์ไว้ก่อนแล้วนายรักษ์ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2527 ระหว่างตั้งแต่นายจันทร์กับจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องที่ 2 กับนายรักษ์จนถึงนายรักษ์ถึงแก่กรรม ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกันจนกระทั่งจำเลยที่ 4 บรรลุนิติภาวะแล้วต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 จำเลยที่ 4 จึงได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทในฐานะทายาทของนายจันทร์ และในวันเดียวกัน ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาททั้งแปลงให้แก่ผู้ร้องที่ 1 ตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน เอกสารหมายเลข ร.3 ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 ผู้ร้องที่ 1 จึงได้ทำหนังสือสัญญาแบ่งขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข ร.9 แล้วขอออก น.ส.3 ก. และแบ่งแยกที่ดินให้ผู้ร้องที่ 2 ตาม น.ส.3 ก. เอกสารหมายเลข ร.4 และ ร.12 คดีสำหรับผู้ร้องที่ 2 กับโจทก์ยุติมาแต่ศาลชั้นต้นคงมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก. เอกสารหมายเลข ร.4 เป็นที่ดินของผู้ร้องที่ 1 หรือไม่โจทก์ฎีกาว่า หลังจากนายจันทร์ถึงแก่กรรมแล้วที่ดินพิพาทตกเป็นมรดกของบุตรทั้ง 6 คน จำเลยที่ 1 เป็นแต่เพียงผู้ครอบครองที่ดินพิพาทไว้แทนบุตรจึงไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่นายรักษ์สามีของผู้ร้องที่ 1 การซื้อขายเป็นโมฆะ และขณะนั้นบุตรทุกคนมิได้ให้ความยินยอม ทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยเฉพาะจำเลยที่ 4 ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ร้องที่ 1 จึงเป็นแต่เพียงผู้ครอบครองแทนบุตรของนายจันทร์เท่านั้น ผู้ร้องที่ 1 นำสืบว่าหลังจากสามีซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วตนกับสามีและบุตรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมีนายนวน วันเมืองผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ ทั้งเป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายให้ผู้ร้องที่ 2 ได้เบิกความยืนยันดังที่ผู้ร้องที่ 1 นำสืบนอกจากนี้ผู้ร้องที่ 1 มีนายประเสริฐ พูลสิงห์ กำนันท้องที่เบิกความประกอบเช่นเดียวกันว่า นายจันทร์กับจำเลยที่ 1 ได้ไปตกลงขายที่ดินพิพาทให้สามีของผู้ร้อง 1 ที่บ้านของตนและขณะ

นี้บุตรของผู้ร้องที่ 1 ก็เป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท นายสมโภชน์พลน้อย บุตร  
ของผู้ร้องที่ 1 ก็เบิกความยืนยันว่า เมื่อนายรักษ์ซื้อที่ดินพิพาทแล้ว นายรักษ์กับผู้  
ร้องที่ 1 ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา และนายเฉย วันเพ็ง ซึ่งเคยให้  
จำเลยที่ 1 กู้เงินและเคยถือ น.ส.3 ที่ดินพิพาทไว้ ทั้งได้เป็นพยานในสัญญาซื้อขาย  
ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับนายรักษ์ก็เบิกความว่า ขณะนี้ผู้ร้องที่ 1 กับบุตร  
ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ยิ่งไปกว่านี้ผู้ร้องที่ 1 ยังมีจำเลยที่ 1 กับ  
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินพิพาทให้เบิกความยืนยันมั่นคงว่า เมื่อตกลงขายที่ดิน  
พิพาทให้แล้วไม่เคยเข้าไปครอบครองทำประโยชน์อีกเลย นายรักษ์ได้ทำกินตลอดมา  
จนกระทั่งนายรักษ์ถึงแก่กรรม ผู้ร้องที่ 1 กับบุตรของนายรักษ์ก็ทำกินในที่ดินต่อมา  
ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์ นายตุ้ยเป็ดดา นายเลื่อน เรืองดี และนายสมชาย ศุภसार เบิก  
ความประกอบสนับสนุนซึ่งกันและกันว่า หลังจากนายจันทร์ถึงแก่กรรม เห็นจำเลยที่  
1 กับบุตรทำประโยชน์ในที่ดินต่อมาแต่นายเลื่อนกลับยืนยันว่าแต่สองสามปีมานี้  
จำเลยที่ 1 กับบุตรไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทคงเห็นผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ทำ  
ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว และตัวโจทก์เองยังเบิกความว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  
2528 ได้ไปพบเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหล่มสัก ขณะนั้นผู้ร้องที่ 1 ก็อยู่ด้วยและบอก  
ว่า ถ้าหากคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกถึงที่สุดแล้วโจทก์ชนะคดี ผู้ร้องที่ 1 จะ  
คืนที่ดินให้โจทก์ แสดงว่า ขณะที่โจทก์อ้างว่าพบผู้ร้องที่ 1 นั้น โจทก์ได้ทราบอยู่แล้ว  
ว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในความครอบครองของผู้ร้องที่ 1 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องที่ 1  
มีตัวจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นพยานสำคัญประกอบกับนายนวนซึ่งเป็นผู้ใหญ่  
บ้านท้องที่เบิกความสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองที่ดินพิพาทนี้ มีน้ำหนัก  
ดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ เชื่อได้ว่า ผู้ร้องที่ 1 ได้ครอบครองทำประโยชน์  
ในที่ดินพิพาทหลังจากที่นายรักษ์สามีของผู้ร้องที่ 1 ได้ซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2523 ตลอดมา ส่วนที่โจทก์ฎีกาอ้างว่า จำเลยที่ 1 นำเอาที่ดินพิพาทไปขายโดย  
บุตรทุกคนไม่ยินยอมนั้น ก็ได้ความจากผู้ร้องที่ 1 จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 และนาย

ประเสริฐว่า ตอนที่จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้นายรักษ์ครั้งหลัง ได้ทำการซื้อขายกันที่บ้านของนายประเสริฐจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ไปด้วยกัน ทั้งจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ยืนยันด้วยว่า บุตรทุกคนไม่คัดค้าน แต่โจทก์ไม่มีพยานมาสืบหักล้างคำของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ได้ จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทส่วนที่เหลือครั้งสุดท้ายไปขายให้นายรักษ์ด้วยความรู้เห็นและยินยอมของบุตรทุกคน และที่โจทก์ฎีกาอีกว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปขายเพราะขณะนั้นบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้รับอนุญาตจากศาล การซื้อขายจึงเป็นโมฆะ นายรักษ์ผู้รับโอนจึงไม่ได้สิทธิในที่ดินพิพาท เห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าซึ่งผู้เป็นเจ้าของมีแต่เพียงสิทธิครอบครอง แม้จำเลยที่ 1 จะไม่มีอำนาจขายที่ดินพิพาทและได้กระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีเป็นที่เห็นได้ชัดว่า บุตรของนายจันทร์ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกที่ดินพิพาททุกคนโดยเฉพาะจำเลยที่ 4 ได้มีการแสดงเจตนาโดยแจ้งชัดว่า ยอมสละและได้ส่งมอบการครอบครองในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องที่ 1 หลังจากที่ได้ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แล้ว ยิ่งไปกว่านี้ยังปรากฏว่า หลังจากจำเลยที่ 4 บรรลุนิติภาวะและได้รับโอนที่ดินพิพาทในฐานะทายาทผู้รับมรดกแล้วได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองให้ผู้ร้องที่ 1 เท่ากับเป็นการยืนยันให้เชื่อมั่นขึ้นว่า ตัวจำเลยที่ 4 เองซึ่งเป็นบุตรของนายจันทร์อันเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกได้เจตนาขายและสละการครอบครองให้แก่ผู้ร้องที่ 1 ตลอดมาตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสารหมาย ร.1 ซึ่งเป็นเวลาถึง 4-5 ปี ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ผู้ร้องที่ 1 จึงได้สิทธิครอบครองและเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทก่อนที่โจทก์จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินพิพาทรายนี้ สำหรับฎีกาของโจทก์ข้อสุดท้ายที่ว่า ผู้ร้องที่ 1 รู้อยู่แล้วว่า จำเลยที่ 1 กับพวกเป็นหนี้โจทก์แต่ยังจดทะเบียนรับซื้อที่ดินพิพาทไว้ เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เป็นการฉ้อฉลโจทก์นั้นเห็นว่า ในเมื่อคดีฟังได้ว่า ผู้ร้องที่ 1 ได้สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นเวลาหลายปี ทั้งผู้ร้องที่ 1 ก็ยืนยันว่า ไม่

เคยรู้จักโจทก์ และไม่เคยทราบว่าจำเลยทั้งสี่เป็นหนี้โจทก์อีกด้วย โจทก์เองเพียงแต่  
เบิกความอ้างว่า ตอนไปพบเจ้าพนักงานที่ดินที่อำเภอหล่มสัก ได้พบผู้ร้องที่ 1 และผู้  
ร้องที่ 1 บอกว่า ถ้าคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ถึงที่สุดและโจทก์ชนะคดีแล้ว จะคืน  
ที่ดินพิพาทให้โจทก์เท่านั้น ซึ่งเป็นคำเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน  
ถึงแม้จะเป็นจริงดังโจทก์ว่า ก็หาฟังได้ไม่ว่าการกระทำของผู้ร้องที่ 1 เป็นการ  
ฉ้อฉลโจทก์ เพราะผู้ร้องที่ 1 ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทมาก่อนที่ได้พบโจทก์  
ดังกล่าวเป็นเวลาถึง 5 ปี โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยึดที่ดินพิพาท ที่ศาลล่างทั้งสอง  
พิพากษาให้ถอนการยึดทรัพย์ของผู้ร้องที่ 1 นั้น ชอบแล้ว คำพิพากษากฎีกาที่โจทก์  
อ้างมา ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ กฎของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ